



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/223/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן**

התובעת:

**תמרה טמיר
ע"י ב"כ עוה"ד י. פודים
מרחוב הלל 33 ירושלים**

נ ג ד

הנתבע:

**אברהם פריד
מרחוב רבי עקיבא 20 ירושלים**

פסק דין

הליך זה עניינו בבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20 ירושלים. מדובר בבית בו 4 דירות כאשר בעלי הזכויות בדירות מסוכסכים בניהם בסוגיות רבות הקשורות בניהול, החזקה ושימוש ברכוש המשותף בבית. זהו שוב אחד מבין הליכים רבים מאד אשר מתנהלים, התנהלו ועוד יתנהלו בפני ערכאות שונות בין הצדדים דגן ובעלי הדירות הנוספים בבית.

בהליך זה המחלוקת שבין הצדדים הינה בנוגע ללוחות פרספקס שחיבר הנתבע לחלונות דירתו ואשר פונים לחלק מחצר הבית אשר מצויה בשימוש ייחודי של התובעת.

טענות הצדדים

טענות התובעת

1. כנגד הנתבע ניתן צו מניעה אשר אסר עליו להיכנס לחצרים בבית המוחזקים על ידי התובעת וזאת עוד מאז שנת 2006. לדירת הנתבע מספר חלונות אשר פונים לכיוון חצרה של התובעת ובשנת 2015 "נזכר" כי הוא מבקש גישה דרך חצרה של התובעת לצידם החיצוני של החלונות לצורך ניקויים והרכבת רשתות יתושים. לשם כך ניהל הנתבע הליך בפני המפקח אשר הסתיים בהסכם פשרה לפיו נקבעו מועדים ברורים וידועים מראש לשם כניסה לחצרים לטובת תחזוקת החלונות. כל מטרתו של הנתבע היא להציק לתובעת והיא סברה כי זו גם היתה מטרת ההליך הקודם. אף על פי כן הסכימה להסדר האמור.

במאי 2016 מימש הנתבע את זכותו על פי ההסדר האמור ובמקום לתחזק את החלונות כפי שהותר לו, תלה לוחות פרספקס בתחתית כל חלון מתחתיו בצמוד למבנה, הכל תוך ניצול ציני של ההליך הקודם בין הצדדים. טענת הנתבע כאילו הלוחות היו תלויים במצב האמור תמיד הינה שקרית ולא נועדה אלא לשוב ולהטריד את התובעת ולהפר צווים שיפוטיים שניתנו.

לאור האמור התבקש סעד אשר יחייב את הנתבע להסיר את לוחות הפרספקס שתלה ולחייבו בתשלום הוצאות משפט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/223/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הנתבע

2. הנתבע טען כי אין לתובעת כל עילה חוקית להסרת לוחות הפרספקס שהינם חלק קבוע מחלונותיו לאורך שנים ומדובר בשימוש סביר בקניינו. הטענה כי הלוחות הותקנו רק עתה הינה שקרית – לא היתה מחלוקת בהליך הקודם בין הצדדים כי הלוחות מותקנים ובגינם גם הוגשה התביעה הקודמת. לטובת הנתבע החלטה חלוטה המהווה מעשה בי-דין המקנה לו זכות להיכנס לחצרים פעמיים בשנה לטובת תחזוקת החלונות, לרבות, התקנת הפרספקס, כפי שהיה מותקן מאז ומעולם – בחום הלוחות מורדים ובקור הם מועלים.

חלוקת השימוש בחצרות איננה שוללת זכויות קנייניות ולמעשה עד שנת 2014 היה מעבר חופשי בחצרות, עד אשר פעולת התובעת חסמה את המעבר באופן חד צדדי. התביעה הקודמת הוגשה בסמוך לאחר מכן כדי לאפשר לנתבע את הגישה לחצר לטובת הטיפול בחלונות, בפרספקס וברשתות היתושים, טיפול שנדרש גם לאור מזג האוויר וגם לאור העובדה כי הם מותקנים חיצונית לחלונות.

כתבי הטענות בהליך הקודם מלמדים על קיומו של הפרספקס בחלונות לאורך שנים. הסדר הפשרה בהליך הקודם מביא לסוף פסוק בנוגע לקיומם של לוחות הפרספקס ובהתאם גם לזכות הגישה של הנתבע לחצרים.

הנתבע עתר לדחיית התביעה כנגדו וחיוב התובעת בהוצאותיו, בפרט, לאור טענתו כי מדובר בתביעה סרק.

הפרוצדורה בהליך

3. בהתאם להחלטתי מיום 27.07.16 נקבע התיק להגשת ושמיעת ראיות.
4. מטעם התובעת הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידה.
5. מטעם הנתבע הוגש תצהיר חתום על ידו וכן תצהירים חתומים על ידי מר רונן נבו, מר יעקב גל וגב' מירי מושל.
6. העדים נחקרו נגדית ביום 21.11.16 וביום 05.02.17 ולאחר מכן סיכמו הצדדים בכתב את טענותיהם.

דיון והכרעה

גדר המחלוקת

7. למקרא סיכומי הצדדים נדמה כי שניהם נפלו לכלל טעות במסגרת הליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. מחד, התובעת, אין בידה לעקר מתוכן או להביא לביטול של הוראות פסק הדין בהליך הקודם בתיק 01/144/15. אף אם היא סבורה כי טעתה בהסכמתה במסגרת אותו הליך, אין בידה, במסגרת הליך זה, להביא לביטולו של פסק הדין החלוט שניתן באותו הליך והוא שריר וקיים ועומד, ומוטב לה כי תדאג לקיימו, ככתבו וכלשונו.

9. ויודגש, ההליך הקודם עסק, במפורש, בסוגית הגישה לחלק החיצוני של חלונות דירת הנתבע - כל 3 חלונות דירתו הפונים לחצר שבשימוש התובעת - לשם חיבור לוחות הפרספקס בחורף ורשתות יתושים בקיץ.

כך עולה במפורש מכתב התביעה בהליך הקודם (ר' שתי פסקאות ראשונות בעמוד 4 לכתב התביעה);

כך עולה מהעדר הכחשה מפורשת של הטענות במסגרת כתב ההגנה בהליך הקודם (ולמעשה אף הסכמה לאפשר גישה חד פעמית בסעיף 44 לכתב ההגנה);

כך עולה במפורש מפרוטוקול הדיון בהליך הקודם, הן בטיעוני הנתבע דנן (עמוד 2 לפרוטוקול הדיון בתיק 1/144/15 שורות 24-26) והן בטיעוני ב"כ התובעת דנן (עמוד 2 לפרוטוקול שם בשורה 35).

ניסיונה של התובעת להתחמק מהאמור במפורש לעיל במסגרת עדותה בהליך דנן לא צלח (עמוד 4 שורות 40-41) וכך גם אין בידי לקבל את טיעוניה בהקשר זה בסיכומיה (ר' למשל סעיף 31 לסיכומים) - ההפניות שלעיל הינן ברורות וחד משמעיות והתייחסו לכל שלושת החלונות (1 עד 3 במוצג ת/1).

10. ממילא גם אין בידה של התובעת, אף אם לא היו מותקנים קודם, למנוע את אפשרות התקנת לוחות הפרספקס באופן קבוע בתוך נישת החלונות של דירת הנתבע, בין מתוך דירת הנתבע (בכל עת) ובין דרך החצר שבשימושה על פי המועדים ובזמנים שנקבעו בפסק הדין בתיק 01/144/15, ובמסגרתם בלבד.

11. מאידך, גם הנתבע, אשר סבור כי הליך זה עניינו בשאלת עצם קיומם של לוחות הפרספקס בחלונות דירתו, נפל לכלל טעות בסיסית בהבנת המחלוקת נושא הדיון.

12. השאלה בהליך זה הינה האם רשאי הנתבע להתקין את לוחות הפרספקס על ידי תלייתם באמצעות חיבורם בחוטים "מתחת לחלונותיו, הפונים לחצרים של התובעת", כפי שנוסח במפורש בסעד המבוקש במסגרת כתב התביעה - המחלוקת היא על דרך תליית הפרספקס ולא על עצם תלייתם.

פגיעה ברכוש – שינויים ותיקונים בדירה

13. אתחיל כבר בסופם של דברים ואבהיר כי הנתבע אינו רשאי להתקין את לוחות הפרספקס בדרך בה הם מותקנים כיום, בין לאור הוראות הדין הקובעות את אשר רשאי בעל דירה לבצע ברכוש המשותף ובעיקר לאור העובדה כי לוחות הפרספקס לא הותקנו בדרך זו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעבר ואין זו אלא דרך התקנה חדשה שנולדה לצרכיו של הנתבע ומבלי שבידו הזכות לעשות כן.

14. למען נוחות הדיון יובהר, כבר עתה, כי בכל מקום בפסק הדין בו אתייחס ל"התקנת לוחות הפרספקס" כוונה תהיה לתלייתם באמצעות חוטים כפי שמודגם בתמונות המצורפות לכתב התביעה, אלא אם אתייחס במפורש אחרת.

15. אין מחלוקת כי הקירות החיצוניים של הבית דנן הינם בגדר רכוש משותף. כך מאשרת התובעת (סעיף 17 לסיכומים). על כך גם לא חולק הנתבע. גם הדין בנסיבות דנן קובע זאת במפורש (ואפנה בהקשר זה לקביעותי בפסק הדין מיום 11.12.16 בתיק 01/48/16 אסתר ביהם נ' אברהם פריד (פורסם בנבו) בנוגע לגדר הבית אשר חלות, וביתר שאת, גם על קירותיו החיצוניים).

16. סעיף 2(א) לתקנון המצוי הקבוע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

17. אין כל טענה, ובהתאם גם לא הוכח על ידי הנתבע, עליו נטל ההוכחה (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)), כי ניתנה הסכמה של מי מבעלי הדירות בבית להתקנת לוחות הפרספקס טרם התקנתם, וממילא אף לא כיום. בהקשר זה לא הובאה, ולו ראיה אחת, מטעמו של הנתבע.

18. בהתאם עלינו לבחון האם התקנת הלוחות כאמור מחלונות דירתו של הנתבע, מהווה "פגיעה ברכוש המשותף" כהגדרת הדין ובנסיבות דנן, לאור הראיות שהוצגו, אני מוצא כי אכן מדובר בפגיעה.

19. ראשית, מדובר, בעבודות אשר מהוות, לפי כל קנה מידה אובייקטיבי, פגיעה בחזות החיצונית התקינה והאחידה של הבית - די להביט בתמונות אשר צורפו לכתב התביעה ומתעדות את התקנת הלוחות - בבית ערבי בן למעלה ממאה שנים, בנוי אבן, עם סורגים ישנים מברזל וחלונות עץ עתיקים, נתלים באמצעות חוטי בלאי באופן מאולתר ובלתי מקצועי לוחות פלסטיק המשתלשלים אל מתחת לחלונות לשטח החצר שבשימוש ייחודי של התובעת.

20. התקנת לוחות פלסטיק כאמור, באופן בלתי מקצועי (שהרי לשיטת הנתבע הוא ביצע בעצמו את ההתקנה האמורה ולא כל איש מקצוע), מאולתר, לא אסתטי ומבלי תוחלת ממשית (ולכך עוד נשוב להלן), איננה יכולה להיחשב ככלל כפעולה שאיננה פוגעת ברכוש המשותף, ובוודאי בנסיבותיו הקונקרטיות של הבית דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. ויודגש, די בכך שהעבודות עשויות לשנות את ערכו של הבית, כדי להביא לקביעה כי מדובר בפגיעה. ודאי אמורים הדברים כאשר התקנת לוחות הפלסטיק יוצרת מראה ותחושה של שכונת מצוקה ("סלאמס") או מעברה (כהגדרת התובעת) בבית.
22. שנית, ממילא גם לא הוכח כדבעי הצורך בלוחות הפרספקס האמורים – צודקת התובעת כי הנתבע חדל באופן משמעותי מהוכחת טענותיו בהקשר זה - לא הוצגו הוצאות החשמל אשר לכאורה עלו כתוצאה מאי התקנת הלוחות האמורים או קטנו כתוצאה מהתקנתם (עמוד 13 שורות 2-4), לא הוצגה כל חוות דעת מומחה כי יש בלוחות האמורים כדי להיות גורם מבודד כלשהו (עמוד 9 שורות 35-36), גם לא הוצגה כל חוות דעת אשר תומכת בטענה כי, לכאורה, לא ניתן להתקין חלונות מבודדים בדירת הנתבע במקום חלונות העץ העתיקים הקיימים כיום (עמוד 9 שורות 33-34), וגם לא כל ראיה אחרת בדבר תרומה אפקטיבית כלשהי של לוחות הפלסטיק האמורים לבידוד הבית.
23. לכך יש להוסיף, וכפי שידון עוד להלן, את טענותיו המחייבות של הנתבע בהליכים קודמים מהן עלה כי הסרה והתקנה של לוחות הפרספקס אפשרית רק בגישה מבחון דרך החצר שבשימוש התובעת. מה תועיל אם כן תליית הלוחות? !
24. שלישית, פעולות הנתבע משנות את טיב השימוש האפשרי בשטח האדמה שמעבר לקיר שהינו בחלק החצר המצויה בשימוש ייחודי של התובעת – התמונות שהוצגו מלמדות כי לוחות הפלסטיק התלויים אינם ממוקמים בתוך הנישה של חלונות דירת הנתבע אלא משתלשלים החוצה לתחום החצר, ובעיקר לשביל המעבר המרוצף, באופן שבולט מהקיר ויכול גם לחסום את המעבר על השביל (ר' גם עדות התובעת בהקשר זה בעמוד 7 שורות 24-26).
25. רביעית, הנתבע גם לא הוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש כי הלוחות היו מותקנים בצורה הנוכחים עוד קודם לתלייתם על ידו בשנים 2015/2016.
26. כך, אין בידי הנתבע כל תמונה של החלונות בהם הפרספקס מחובר עם חוטים כמצבם היום. לכל היותר ישנה תמונה של חלון עם פרספקס תקוע בנישת החלון (עמוד 12 שורות 41-48). אין גם כל הסבר של הנתבע מדוע דווקא לעיקר עיקרים זה בהליך אין בידו כל תיעוד.
27. דגש מיוחד יש ליתן לכך שאין בידו של הנתבע כל תיעוד כאמור וזאת לאור העובדה כי בין הצדדים מחלוקות רבות, חוצות שנים וערכאות, לרבות הליכים פרטניים בנוגע ללוחות הפלסטיק והגישה לחלונות דירת הנתבע. אף על פי כן, באופן תמוה אין בידו כל תיעוד כאמור.
28. כך, לא עלה בידו של הנתבע להמציא עדות של בעל המקצוע ממנו מוזמנים לכאורה לוחות הפלסטיק, ובעיקר זה אשר ביצע את החירורים המתאימים בלוחות האמורים לטובת תלייתם, לכאורה, כאמור לאורך השנים. ודאי אמורים הדברים לגבי לוחות שהוזמנו בעבר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבע אפילו לא טרח ליתן הסבר מניח את הדעת לכך, ודאי כאשר הוא עודנו מבצע הזמנות אצל אותו בעל מקצוע (עמוד 13 שורות 37-38 ו-45)

29. כך, במסגרת ההליך הקודם בתיק 01/144/15 אין כל טענה של הנתבע (התובע שם) ודאי לא כל טענה מפורשת, בנוגע לתליית לוחות הפרספקס בדרך בה הם מותקנים כיום. ויודגש, כל שדובר בהליך שם, כפי שהנתבע עצמו מעיד בהליך זה - "התביעה עסקה בפרספקס ובצורך לחבר ולהוריד אותו ולנקות אותו" (עמוד 14 שורות 1-2). אף לא מילה על תלייתו!

30. הדברים עולים במפורש גם מכתבי הטענות של הנתבע באותו הליך שאינם מאזכרים, ולו ברמז את האמור. ההפך הוא הנכון – טענתו היא בדבר הצורך בגישה לשם ביצוע עבודות התקנה והסרה – "מדובר בעבודות נדרשות, כאלה שהתבצעו תמיד ובקביעות, מאז ומתמיד, ללא כל מניעה או הפרעה במשך כל השנים, עבודות שניתן לבצען רק מצד חוץ (ולא מתוך הדירה) והן כוללות התקנת והסרת הפרספקס החיצוני לצרכי ניקיונו או בהתאם לצרכי מזג האוויר וכן התקנת והסרת רשתות היתושים וניקיונם" (ההדגשה שלי א.ס.) (עמוד 4 פסקה ראשונה לכתב התביעה בהליך הקודם וכן ר' הפניות נוספות לעיל בנוגע לקיום פרספקס בכל החלונות אך לא כל טענה בנוגע לתלייתו. בנוסף ר' גם החלטתי בתיק ב"ב 01/159/15 במסגרת ההליך הקודם מיום 27.05.15).

31. הדברים האמורים נטענו על ידי הנתבע דנן גם בהליכים אחרים – כך במסגרת כתב תביעה שכנגד בתיק 15139-12-14 נטען - "המעבר כאמור של התובע שכנגד בשטח לא מבוצע חלילה לשם התרסה, אלא זוהי האפשרות היחידה שלו להגיע אל הצד השני של דירתו מבחוץ, בראש ובראשונה לחלונות הצפונים של דירתו הבנויים בחלקם החיצוני מחומר פרספקס שאותו מתקינים ומסירים לפי מזג האוויר וכדי לסגורם או לפותחם, או כדי להסירם וגם כדי לנקותם נידרש ומתחייב לגשת אליהן מבחוץ ואין כל דרך לעשות זאת מתוך הדירה" ובהמשך "מצידם החיצוני מותקנים בהם במשך רוב הלילות ובכל תקופות החורף גם ביום כיסויי חלונות מפרספקס, שאינו נפתח מתוך הדירה ואי אפשר להגיע אליו מתוך הדירה, והדרך היחידה לפתוח אותו, להסיר אותו ולנקותו היא מבחוץ" (ההדגשה שלי, א.ס.) (ר' סעיפים 12 ו-30 לנספח יב לתצהיר הנתבע וכך גם בבקשה לצו מניעה זמני באותו הליך בנספח ב' לתגובת התובעת בתיק ב"ב 01/159/15).

32. אין כל זכר לטענת התלייה בחוטים אלא רק ההתקנה או ההסרה, ובעיקר, אין כל טענה בנוגע לפתיחה או סגירה כמעין חלון באמצעות אותם חוטים!

33. טענותיו האמורות של הנתבע במסגרת הליכים אחרים בסוגיה קשורה בגישה דרך חצר שבשימוש התובעת לשם "תחזוקת" חלונותיו מקימה "השתק שיפוטי" שדי בו כדי להביא לדחיית טענתו בדבר התקנתם של לוחות הפרספקס בדרך הנדונה בהליך זה (ר' בהרחבה בנוגע לדוקטרינה משפטית זו ברע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון והשקעות בע"מ (פורסם בנבו)).

34. ויודגש, למען הסר ספק, בכל שלל ההליכים, כתבי הטענות, תצהירים וכיוצא בלא הודגמה או הוצגה ראיה כלשהי בנוגע לתליית לוחות הפלסטיק כפי שנתלו כיום, ובעיקר, כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנטען הוא בדבר התקנה, החלפה, תחזוקה וניקוי - לא נטען ולא נעשה כל שימוש במונח "תלייה", וגם לא ברמז כל פתיחה או סגירה "חלקית". כך גם מאשר, למעשה, הנתבע בסיכומיו (ר' למשל בסעיף 7 לסיכומים).

35. גם הסכם הפשרה בהליך הקודם אינו מאזכר את התקנת לוחות הפרספקס אלא אך תחזוקת החלונות, והם בלבד. בוודאי שלא ניתן להסיק מהסכם הפשרה בהליך הקודם משום אישור כלשהו לתליית לוחות הפרספקס בדרך בה הם מחוברים כיום!

36. כך, אין בידי גם לקבל את הראיות מטעמו של הנתבע בהקשר זה כתומכות בגרסתו.

37. מר גל מעיד במפורש כי לא היה מעורב בנושא התלייה של החלונות, למעט חיבורם בפעם הראשונה באמצעות הכנסת הלוחות לתוך הנישה ולא תלייתם (ר' עדותו המדברת בעד עצמה בעמודים 14 שורה 48, עמוד 15 שורות 11-8 ושורות 35-32). הוא גם מעיד על כי הוא חתך ביחד עם הנתבע את לוחות הפלסטיק (עמוד 15 שורות 6-7) בעוד הנתבע מעיד כי רק בוצעו מדידות על ידם (עמוד 13 שורות 35-36).

נותרה גם תמונה העובדה כיצד העד "זוכר" את לוחות הפרספקס בחלונות 2 ו-3 (במוצג ת/1) אך לא רק שאינו זוכר את הלוח המותקן בחלון 1, לגביו אין מחלוקת כי היה קיים כל העת, אלא אף מאשים כי מדובר בהמצאה - "מה אתה מצפה שאני אזכור אתה כל הזמן ממציא על חלון שלישי" (עמוד 15 שורה 44-43).

ובעיקר, זכרונו לכאורה של העד (שמעיד על עצמו כי הוא עם "בעיות זכרון") (עמוד 14 שורה 14) בנוגע להיות הלוחות תלויים הינו רק מיום 04.08.16, לאחר ההתקנה נושא המחלוקת דנן (ר' במפורש עמוד 15 שורה 45).

38. הגב' מושל זוכרת גם היא, באופן שאינו ממש ברור, רק את אותם 2 חלונות נושא הדיון (עמוד 17 שורות 8-9). היא גם זוכרת את קיומם של לוחות הפלסטיק כבר מאז שנות ה-90 (עמוד 17 שורות 1, 5, 10 ו-28), אף שהנתבע עצמו מאשר כי הוא מתגורר בבית, בעיקר מאז שנת 2000 (עמוד 11 שורות 20-21).

אולם, וזה העיקר, בנוגע לתליית הפרספקס עם חוטים היא זוכרת כי "תמיד כשהייתי אצל פריצי ראיתי את הפרספקס. ש.ת. הייתי אצל פריצי ב 2015. ראיתי את הפרספקס תלוי קשור עם שרוך זה בא מלמטה. ש.ת. זה לא תלוי זה בא מלמטה ראיתי את זה כל השנים. זה קשור. גם ב 2015... ש.ת. אולי 20 פעם הייתי ב 2015. לאורך כל השנה. ראיתי מדי פעם כשישבתי ממול. לשאלת המפקח: רואים שיש פרספקס לא הייתה שום תקופה שלא היה פרספקס בחלון" (עמוד 17 שורות 42-33) (ההדגשות שלי, א.ס.).

דא עקא, אין מחלוקת כי בשנת 2015, ועד לכל הפחות חודש 11/15 לגרסת הנתבע (עמוד 9 שורה 44) או 05/16 לגרסת התובעת (עמוד 5 שורה 4) כלל לא היות מותקנים לוחות הפרספקס באותם חלונות עליהם מעידה הגב' מושל, ובפרט שלא בדרך בה הם תלויים כיום - הנתבע עצמו מעיד כי עם בניית הגדר על ידי התובעת בשנת 2014 הוא נתפס "עם המכנסיים למטה כשהפרספקסים לא על החלונות" (עמוד 9 שורות 39-38). כיצד, אם כן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראתה הגב' מושל, בוודאות כה רבה, את לוחות הפרספקס תלויים בכל אותם 20 ביקורים במהלך שנת 2015 לא ממש ברור.

39. עדותו של מר נבו נותרה, אף היא, עם סתירות פנימיות עובדתיות מהותיות שאינן מאפשרות לתת לה משקל רב במסגרת הראיות בתיק זה.

כך, בתצהירו טען כי ראה את חלונות דירת הנתבע ממרפסת הדירה ששכר במבנה סמוך וכך גם את לוחות הפרספקס תלויים (סעיפים ב ו- ג לתצהירו). דא עקא, לאחר שאומת בחקירתו הנגדית עם העובדה כי ממרפסת דירתו כלל לא ניתן לראות את החלונות בשל צמחיה עבותה, הבהיר כי ראה את הפרספקס רק כשידע שהם שם וכאשר לא יכול היה לדבר עם הנתבע בחורף (עמוד 20 שורות 32-38 וכן מוצג ת/2);

כך, בנוגע לנסיבות חתימתו על התצהיר טען כי שילם לעו"ד רובין אשר אימת את חתימתו סך של 400 ₪ ובהמשך, לאור שאלה בנוגע לחשבונית מס בגין התשלום, חזר בו וטען כי עוד טרם שילם לעו"ד דבר (עמוד 20 שורות 25-27);

כך, בחקירתו סיפר לפתע על כי נזכר שהיה רואה את הפרספקס גם ממקום החנייה של רכבו (עמוד 21 שורות 28-30). דא עקא, אין לכך כל זכר במסגרת התצהיר מטעמו שלטענתו ניסח בעצמו (למעט המילה "פרספקסים" שקיבל מהנתבע) ואף הקליד לבדו (על אף הפונט, הצורה והניסוח הדומים, עד כדי זהים לחלוטין, לתצהירה של הגב' מושל שנערך, הוקלד ונחתם בנסיבות שונות לגמרי (ר' בעדות מר נבו בעמוד 20 שורות 6-18 ובעדות הגב' מושל בעמוד 17 שורות 20-23));

כך, מעדותו עולה כי סוגיית תליית הפרספקס על חוט בחודשי הקיץ הוסברה לו על ידי הנתבע – הוא ראה את האטימה עם הפלסטיקים לצורך בידוד אך את הורדת הפלסטיקים והתקנת רשתות היתושים הנתבע אמר לו (עמוד 21 שורות 31-35) ובהמשך במפורש – "לא. אני לא ראיתי אותו תולה את הפרספקס חוץ מהפעם שהוא הסביר לי" (עמוד 22 שורה 7) ושוב "הוא הראה לי את הפרספקס פעם אחת ב- 2007 מאז אתה חושב שאני מסתכל על חלון אם יש או אין פרספקס. ראיתי אותם שוב כשבאתי להכין את התצהיר" (עמוד 22 שורות 26-27); ובעיקר, התמונות אשר צורפו לתצהירו, ואשר יש בהן לכאורה להוות ראיה לאופן תליית לוחות הפלסטיק כלל לא צולמו על ידי העד, הן ניתנו לו על ידי הנתבע לשם צירופם לתצהיר ולמעלה מכך הוא אפילו לא ראה את החלונות בצורה האמורה! (עמוד 22 שורות 23-25).

40. כך, ובעיקר, גם אין כל הגיון, והנתבע גם לא מציע כל הסבר, לכך שבמשך כל השנים היה הפרספקס מחובר באמצעות חוטים שמשיכתם אפשרה התקנת או הורדת לוחות הפלסטיק "כמו חלון".

ראשית, היתה גישה לחצר עד לחסימה, לטענת הנתבע, על ידי התובעת בשנת 2014. בהתאם הרי שבמשך כל השנים יכול היה הנתבע להתקין ולהסיר את הלוחות כאוות נפשו ללא צורך בתלייתם. זו גם היתה עילת התביעה של הנתבע במסגרת הליכים קודמים כאמור לעיל. לכך הנתבע לא מציע כל הסבר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנית, הנתבע עצמו גם מאשר כי החלונות היו מורדים לרצפה, קרי, מפורקים לחלוטין ולא באמצעות תלייתם בחוט משתלשלים באוויר (עמוד 9 שורות 25-26). שוב, גם בהקשר זה טענותיו של הנתבע בהליכים הקודמים שוללים, מניה וביה, את טענת התליה.

שלישית, הנתבע הרי נקט הליך שלם, לרבות בקשה לסעד זמני, כדי שיאפשר לו גישה לחצר לטובת התקנת הלוחות – באם מאז ומעולם היו מותקנים הלוחות באמצעות חוטים באופן שניתן להעלותם או להורידם מתוך דירת הנתבע מדוע נדרשה בכלל הגישה לצדם החיצוני של החלונות ? !

רביעית, מר גל מעיד על התקנת הלוחות כי אלו הוכנסו בלחץ ובוהירות לנישה כדי לקבל תוצאה טובה ואף כי היתה נדרשת עבודה לשניים לשם ביצוע האמור (ר' עמוד 14 שורות 32-36 ועמוד 15 שורות 6-11). תמוהה, ואין כל הסבר, כיצד ניתן באמצעות משיכת חוטי בלאי לבצע התקנה של הלוחות ככלל, ובוודאי שלא באופן אפקטיבי כלשהו (אף אם נקבל את הטענה כי יש בהתקנת לוחות הפלסטיק לסייע בדבר מה, ור' עוד לעיל בהקשר זה).

41. שעה שמדובר, לפיכך, בקירות אשר מהווים רכוש משותף, הרי שללא קבלת הסכמת רוב בעלי הדירות בבית, ובפרט הסכמת התובעת, לא היה זכאי הנתבע לבצע את העבודות שביצע בדירתו ולהתקין את לוחות הפרספקס כאשר הם תלויים ומשתלשלים בחוטי בלאי מסורגי חלונות דירתו באופן המהווה פגיעה ברכוש המשותף ולא כפי שהיו מותקנים בעבר.

42. ויודגש, על פי הפסיקה יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת ביותר. כך נפסק כבר בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא". כך פוסק בית המשפט גם בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם" (ר' גם ע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 וכן ע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444).

43. גם אין מדובר בפעולה של "מה בכך" שבוצעה על ידי הנתבע מבחינת משמעותה - מדובר בהתקנה לא מקצועית וחסרת כל תועלת ממשית של לוחות פלסטיק מאולתרים מחוברים באמצעות חוטים לסורגי הבית ואשר פוגעים במראה ובתחושה בבית.

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (ר' פרשת אליאס, לעיל).

ואשוב ואדגיש כי הדברים נכונים שבעתיים בנסיבותיו של הבית דנן.

44. כפי שנסקר לעיל, ובפסקי דין קודמים בין הצדדים דנן ובעלי הדירות הנוספים בבית, מדובר בצדדים מסוכסכים במשך שנים אשר ניהלו, מנהלים וינהלו עשרות הליכים שיפוטיים בפני ערכאות שונות. אף על פי כן בחר הנתבע לבצע פעולות חד צדדיות של תליית לוחות הפלסטיק חלק התקנתם בנישה ופירוקם מהנישה במועדים כפי שהוסכמו במסגרת פסק דין חלוט ועל פי הסכמת הצדדים, וזאת ללא קבלת הסכמה מפורשת של מי מבעלי הדירות, ובפרט של התובעת, לה זכויות שימוש ייחודיות בחצר אליה פונים החלונות כאמור.

45. ויודגש, הנתבע מחויב היה לקבל גם את הסכמת התובעת להתקנת לוחות הפלסטיק בדרך בה הותקנו שעה שהפגיעה כאמור לעיל מתייחסת גם לזכויותיה של התובעת על פי פסקי דין חלוטים בנוגע לחצר שבשימושה הייחודית - בהתאם לסעיף 2(ב) לתקנון המצוי הרי שהתקנת לוחות הפרספקס כאמור מהווה פגיעה אשר מחייבת, ממילא, קבלת הסכמתה המפורשת של התובעת.

46. בנסיבות האמורות, ובפרט כאשר לא הוכחו כל צורך או תועלת ממשיים בלוחות ככלל ובוודאי שלא בתלייתם בדרך האמורה (שממילא כשלעצמה איננה אפקטיבית כאמור), הרי שהתנהלות הנתבע כאן הינה בחוסר תום לב המחויב גם במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף, שדי בה, כשלעצמה, להצדיק את קבלת התביעה (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737; רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550 וכן רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199).

סיכום

47. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה וקובע כלהלן:

48. אני מחייב את הנתבע לפרק ולסלק את לוחות הפלסטיק התלויים מחוץ לחלונות דירתו לכיוון החצר שנקבע בפסקי דין חלוטים כי הינה בשימוש ייחודי של התובעת (מסומנים כחלונות 2 ו-3 במוצג ת/1).

49. למען הסר ספק, אין באמור לגרוע מזכויותיו של הנתבע, כפי שנקבעו בפסק דין חלוט על יסוד הסכמת הצדדים בתיק 01/144/15, לרבות זכותו להתקין את לוחות הפלסטיק על חלונותיו בתוך נישת החלונות (מסומנים 1, 2 ו-3 במוצג ת/1).

אולם, אין הוא זכאי, כאמור, להתקין לוחות אלו באמצעות חוטים, להעלותם ולהורידם משתלשלים מתחת או מעל לחלונות דירתו לכיוון החצר שבשימוש התובעת. הנתבע אך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/223/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכאי להתקין את הלוחות בתוך הנישה או להסירם לחלוטין במסגרת במועדים ולוחות הזמנים כפי שהוסכם בהליך הקודם בלבד.

50. אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעת סך של 650 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 7,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד, הכול בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

51. בפסיקת שיעור החזר הוצאות ניהול ההליך התחשבתי בכל אשר התנהל בהליך זה - הגשת כתבי טענות, דיון מקדמי ו- 2 ישיבות הוכחות, בקשות ביניים פרוצדורליות רבות וחריגות, הגשת תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט"ז אדר תשע"ז, 14 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים